

Bản án số: 78/2025/HSST

Ngày: 18/12/2025

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 10 – THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

- Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Trung.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Đoàn và ông Nguyễn Văn Giang.

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Hằng Nga - Thư ký Tòa án nhân dân Khu vực 10, thành phố Hải Phòng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10, thành phố Hải Phòng tham gia phiên tòa: Bà Vũ Thị Lệ - Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 12 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 10, thành phố Hải Phòng, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 62/2025/HSST ngày 12 tháng 11 năm 2025, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 71/2025/QĐXXST-HS ngày 25/11/2025; Quyết định hoãn phiên tòa số 27/2025/QĐHPT-HS ngày 09/12/2025, đối với bị cáo **Nguyễn Văn D**, sinh ngày 25 tháng 4 năm 1983. Giới tính: Nam. CCCD số 030083001925. Nơi cư trú: Thôn M, xã N, thành phố Hải Phòng. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Lao động tự do, Trình độ văn hoá: 12/12. Con ông Nguyễn Văn K và bà Nguyễn Thị H. Gia đình có 4 anh em bị cáo là con thứ ba. Có vợ là Lương Thị H1. Bị cáo có 02 con, con lớn sinh năm 2007, con nhỏ sinh năm 2009. Tiền án, tiền sự: Không. Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi trú. Có mặt tại phiên tòa.

*** Bị hại:** Hoàng Văn C (đã chết).

Người đại diện hợp pháp của bị hại Hoàng Văn C:

1. Bà Trần Thị H2, sinh năm 1962 (Là vợ bị hại Hoàng Văn C).
2. Anh Hoàng Văn T, sinh năm 1982 (là con bị hại Hoàng Văn C).
3. Anh Hoàng Văn Q, sinh năm 1983 (Là con bị hại Hoàng Văn C).
4. Anh Hoàng Văn T1, sinh năm 1990 (Là con bị hại Hoàng Văn C).

Đều cư trú: Thôn T, xã N, thành phố Hải Phòng.

Đại diện theo ủy quyền của gia đình bị hại Hoàng Văn C: Anh Hoàng Văn T, sinh năm 1982 (Là con bị hại Hoàng Văn C). Thôn T, xã N, thành phố Hải Phòng. (Theo Biên bản họp gia đình ngày 09/7/2025). Anh T xin vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 7 giờ 00 phút ngày 11/6/2025 Nguyễn Văn D (có giấy phép lái xe số Z358405, hạng A1, cấp ngày 19/01/2006, có giá trị không thời hạn) điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, màu xanh đen bạc, dung tích 109 cm³, biển số 34B4-061.20 đi từ Khu công nghiệp C, thành phố Hải Phòng về nhà ở xã N, thành phố Hải Phòng. Đến khoảng 07 giờ 30 phút cùng ngày, D điều khiển xe đi đến đoạn Km6+100 đường T thuộc Tổ dân phố Đ, phường B, thành phố Hải Phòng (hướng Cầu T- Cầu M). Đoạn đường có đặc điểm là đoạn đường thẳng, tầm nhìn thông thoáng, lòng đường rộng 12,9 mét được trải bằng nhựa, tim đường được kẻ bằng vạch sơn màu vàng đứt đoạn phân chia thành 02 chiều xe chạy. Chiều hướng Cầu T2 đi Cầu M có 03 làn đường được phân chia bằng vạch sơn màu trắng, đứt đoạn (trong đó làn đường bên ngoài (làn 1) giáp mép đường bên phải rộng 1.41 mét. D quan sát thấy phía trước cùng chiều, cách khoảng 50 mét, có ông Hoàng Văn C, sinh năm 1963, địa chỉ: Thôn T, xã N, thành phố Hải Phòng đang điều khiển xe đạp màu đen, nhãn hiệu Vicky, đi ở làn 1 sát mép đường bên phải. Lúc này, D đang điều khiển xe mô tô đi ở làn 1 cách mép đường phải khoảng 10 cm đến 20 cm, đi tiếp đến đoạn Km 6+200 đến vị trí xe đạp ông C đang di chuyển ở làn 1 cách mép đường bên phải 10 cm đến 20 cm, D điều khiển xe vượt bên trái xe đạp của ông C thì phần tay lái bên phải xe mô tô của D va chạm với phần mông bên trái của ông C. Sau khi va chạm, xe mô tô của D mất lái đi tiếp về phía trước 47,7 mét thì đổ nghiêng xuống đường, D bị xây xát nhẹ (không thương tích gì); xe đạp của ông C bị đổ, trượt nghiêng sang trái mặt đường, ông C ngã, đầu đập xuống mặt đường bị thương, được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện V đến ngày 19/6/2025 ông C chết; xe mô tô và xe đạp bị trầy xước nhẹ không thiệt hại.

Kết luận giám định tử thi số 424/KLGĐTT-KTHS ngày 23/6/2025 của Phòng K1 - Công an tỉnh H (nay là Công an thành phố H) kết luận nguyên nhân chết của ông Hoàng Văn C: Do chấn thương sọ não đã điều trị không phục hồi; Cơ chế hình thành thương tích: Tổn thương cơ thể ông Hoàng Văn C do vật tày tác động lên là phù hợp.

Cáo trạng số 16/CT-VKSKV10 ngày 11/11/2025, Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 10, thành phố Hải Phòng truy tố Nguyễn Văn D về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa: Bị cáo khai nhận như quá trình điều tra và xác định Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 10, thành phố Hải Phòng truy tố bị cáo về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự là đúng, không oan và đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo được cải tạo tại địa phương.

Người đại diện theo ủy quyền của gia đình bị hại Hoàng Văn C là anh Hoàng Văn T xác định đã nhận được đủ tiền bồi thường theo thỏa thuận là 250.000.000 đồng và tự nguyện không yêu cầu gì thêm về trách nhiệm dân sự đối với bị cáo, đề nghị Tòa án giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo được cải tạo tại địa phương.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 10, thành phố Hải Phòng giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn D phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật hình sự.

Hình phạt chính: Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn D từ 15 đến 18 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 đến 36 tháng, thời hạn tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo D cho Ủy ban nhân dân xã N, thành phố Hải Phòng, nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Hình phạt bổ sung: Không áp dụng.

Về trách nhiệm dân sự: Không phải giải quyết.

Trả lại bị cáo Giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Văn D.

Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Luật phí và lệ phí; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố H, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10, thành phố Hải Phòng, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, đại diện gia đình bị hại, không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] *Về sự vắng mặt của đương sự tại phiên tòa:* Tại phiên tòa hôm nay, đại diện theo ủy quyền của người đại diện hợp pháp của bị hại Hoàng Văn C là anh Hoàng Văn T xin xét xử vắng mặt. Hội đồng xét xử căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 292 Bộ luật tố tụng hình sự, xét xử vắng mặt anh T.

[3] *Về hành vi của bị cáo và các chứng cứ xác định tội:* Căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định: Khoảng 7 giờ 30 phút, ngày 11/6/2025, tại đoạn Km6+200 đường T thuộc Tổ dân phố N, phường B, thành phố Hải Phòng. Nguyễn Văn D (có giấy phép lái xe theo quy định) điều khiển xe mô tô biển số 34B4-061.20 đi hướng Cầu T- Cầu M; do không chú ý quan sát, đi không đúng làn đường quy định dẫn đến phần tay lái bên phải xe mô tô do D điều khiển va chạm vào phần hông bên trái của ông Hoàng Văn C đang điều khiển xe đạp đi phía trước cùng chiều. Hậu quả ông C bị ngã đập đầu xuống đường, bị chấn thương sọ não và đã chết ngày 19/6/2025.

Như vậy, bị cáo Nguyễn Văn D điều khiển xe mô tô tham gia giao thông, do không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường, không đảm bảo an toàn, đã va chạm với ông Hoàng Văn C đang đi xe đạp phía trước cùng chiều, là nguyên nhân trực tiếp và lỗi do bị cáo gây ra trong vụ tai nạn giao thông nêu trên. Hành vi của bị cáo đã vi phạm khoản 1 Điều 10; khoản 3 Điều 13 của Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, gây thiệt hại cho tính mạng của ông Hoàng Văn C, nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*”.

Biên bản làm việc kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở hồi 10 giờ 30 phút ngày 11/6/2025 đối với bị cáo Nguyễn Văn D cho kết quả: Không có nồng độ cồn trong hơi thở.

Biên bản kiểm tra Test ma túy hồi 11 giờ 30 phút ngày 11/6/2025 đối với bị cáo Nguyễn Văn D cho kết quả: Âm tính với ma túy.

Cáo trạng số 16/CT-VKSKV10 ngày 11/11/2025, Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 10, thành phố Hải Phòng truy tố Nguyễn Văn D về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Xét tính chất vụ án là nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến quy định của Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, xâm phạm đến tính mạng của người khác, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn giao thông công cộng. Bị cáo có Giấy phép lái xe theo quy định nhưng đã không tuân thủ Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, gây tai nạn giao thông làm ông Hoàng Văn C bị chết.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tiền án tiền sự; quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa đã thành khẩn khai báo, thái độ ăn năn

hồi cải; sau khi gây tai nạn, bị cáo đã khắc phục toàn bộ hậu quả đối với gia đình bị hại; trong giai đoạn điều tra, đại diện gia đình bị hại có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, trong quá trình chuẩn bị đưa vụ án ra xét xử có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, đề nghị cho bị cáo được cải tạo tại địa phương. Bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào theo quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự.

[4] Về quyết định hình phạt:

Về hình phạt chính: Do bị cáo không có tiền án, tiền sự; được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; bị cáo đã khắc phục hậu quả, bồi thường cho gia đình bị hại đầy đủ theo thỏa thuận; đại diện gia đình bị hại xin giảm nhẹ hình phạt, đề nghị cho bị cáo được cải tạo tại địa phương; bị cáo có nơi cư trú rõ ràng ổn định nên cần giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo, không cần thiết cách ly bị cáo khỏi xã hội. Do đó, Hội đồng xét xử áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự, cho bị cáo được hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách và giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục cũng đủ điều kiện giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng.

[5] Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra, bị cáo đã bồi thường theo thỏa thuận cho gia đình bị hại 250.000.000 đồng. Đại diện gia đình bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường thêm bất kỳ khoản nào nên không phải giải quyết.

[6] Về vật chứng của vụ án: Quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ và đã trả lại cho Nguyễn Văn D 01 xe mô tô nhãn hiệu Hoda, loại Wave, biển số 34B4-061.20; trả lại cho anh Hoàng Văn T là đại diện gia đình bị hại Hoàng Văn C 01 chiếc xe đạp hiệu Vicky VT700, là phù hợp.

Đối với Giấy phép lái xe của bị cáo: Bị cáo không hành nghề lái xe mô tô, Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. Trả lại bị cáo D Giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Văn D.

[7] Về án phí: Theo quy định tại khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Luật phí và lệ phí; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án. Bị cáo Nguyễn Văn D bị kết án, nên phải chịu án phí sơ thẩm hình sự.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật hình sự.

1/ Về tội danh: Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn D phạm tội “*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*”.

2/ Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn D 01 (một) năm 04 (bốn) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 02 (hai) năm 08 (tám) tháng, thời hạn tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Nguyễn Văn D cho Ủy ban nhân dân xã N, thành phố Hải Phòng giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 68 và Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

* Trả lại ngay cho bị cáo Nguyễn Văn D Giấy phép lái xe số Z358405 mang tên Nguyễn văn D.

3/ Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Luật phí và lệ phí; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án. Bị cáo Nguyễn Văn D phải chịu 200.000 đồng án phí sơ thẩm hình sự.

4/ Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự. Bị cáo được quyền kháng cáo Bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với người đại diện hợp pháp của bị hại vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết./.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Đại diện hợp pháp của bị hại;
- Đại diện theo ủy quyền của đại diện hợp pháp của bị hại;
- VKSND khu vực 10-Hải phòng;
- VKSND thành phố Hải phòng;
- Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Hải phòng;
- Cơ quan THAHS - Công an thành phố Hải Phòng;
- Phòng hồ sơ, Công an TP. Hải Phòng;
- THADS thành phố Hải phòng;
- Lưu: Hồ sơ vụ án, hồ sơ THA hình sự, Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Văn Trung